

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2826/2536

นาง กฤษณา แผน บัว
นาง มณี เทพวัตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 349, มาตรา 728

ภายหลังจากโจทก์ จำเลย และว.ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยจำเลย และว. ยอมรับผิดร่วมกันชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 293,813 บาท ให้แก่โจทก์แล้ว โจทก์จำเลยได้ตกลงกันใหม่ว่าจำเลยรับว่า ได้กู้ยืมเงินโจทก์ 293,813 บาท และจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้ เงินกู้ดังกล่าว ดังนี้ถือได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาแปลงหนี้ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความเป็นหนี้เงินกู้และจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน หนี้เงินกู้ที่ปรากฏข้อความในหนังสือสัญญาจำนอง สัญญาจำนองจึงมีผลบังคับตามกฎหมาย การที่โจทก์จะรับชำระหนี้จำนองไว้บางส่วนตามหนังสือสัญญาชำระหนี้ซึ่งมี ข้อความสงวนสิทธิในการจะฟ้องบังคับจำนองหากจำเลยชำระหนี้จำนองไม่ครบ ภาย หลังจากที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยแล้วก็ตาม ไม่ถือว่า โจทก์สละเจตนาที่จะบังคับจำนองกับจำเลยยังถือเป็นหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง อยู่ การบอกกล่าวบังคับจำนองชอบแล้ว แม้ในหนังสือสัญญาจำนองมีข้อความระบุว่า ไม่มีดอกเบี้ยก็ตามแต่หนังสือสัญญาจำนองนี้เป็นทั้งสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาจำนอง ข้อความที่ว่าไม่มีดอกเบี้ยจึงหมายความว่าที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ 293,813 บาท นั้น ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและสัญญาจำนองก็ไม่ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เมื่อจำเลยมิได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามกำหนดเวลาในหนังสือบอกกล่าวบังคับ

จำนอง จำเลยยอมตกเป็นผู้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 244

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงิน 182,871 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 15
ต่อปีในต้นเงิน 163,813 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์หาก
ไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 57087 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 146
ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์และถ้าไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์สินอื่น
ของจำเลยขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบด้วย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ จำเลยจำนองที่ดินโฉนด
เลขที่ 57087 ไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นการประกันหนี้ของนายวีระ พิมพ์ปรุไม่ได้ทำสัญญา
แปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นหนี้กู้ยืมเงินสัญญาจำนองเป็นโมฆะ
โจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองตามกฎหมายและไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 15
ต่อปี นายวีระ พิมพ์ปรุ ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้วโจทก์รับเงิน 130,000 บาท ไป
จากจำเลยจึงเป็นการรับไว้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย โจทก์ใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้องและใช้เงิน 130,000 บาท คืนให้แก่จำเลยพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่ต้องคืนเงินและจำเลยไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย
ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 163,813 บาท พร้อมดอกเบี้ยหากไม่
ชำระให้บังคับจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ถ้า

ได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยจนกว่าจะชำระให้แก่โจทก์ครบ คำขออื่นให้ยกและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่ว่าหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 มีผลบังคับหรือไม่นั้น จำเลยอ้างว่าเป็นโมฆะเพราะไม่มีมูลหนี้ผูกพันจำเลย เนื่องจากไม่มีการแปลงหนี้ใหม่ระหว่างโจทก์จำเลยและนายวีระไม่ได้ยินยอมในการที่จำเลยชำระหนี้แทน เห็นว่าแม้ในสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยเกี่ยวกับเงินค่าใช้จ่ายของคนงานที่โจทก์มอบให้แก่จำเลย 293,813 บาท ระบุให้จำเลยจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 58087 (ที่ถูก 57087) แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่จำเลยและนายวีระเป็นหนี้โจทก์ก็ตาม แต่โจทก์เบิกความยืนยันว่า เมื่อทำสัญญาจำนองกันจริง ๆ โจทก์จำเลยและนายวีระได้ตกลงให้จำเลยเป็นผู้รับชำระหนี้ต่อโจทก์เพียงผู้เดียวเพื่อสะดวกในการติดต่อใช้หนี้ ซึ่งในเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับข้อความที่ปรากฏในหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 ที่ระบุว่า เป็นการจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินที่จำเลยกู้ยืมโจทก์ไป และให้ถือหนังสือสัญญาจำนองดังกล่าวเป็นสัญญากู้ยืมเงินด้วย นอกจากนี้นางจินตนา ม่วงฮำ เจ้าหน้าที่ที่ดินผู้จดทะเบียนจำนองก็เบิกความยืนยันว่าได้จดทะเบียนจำนองตามหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 เพื่อค้ำประกันหนี้เงินกู้ก่อนจดทะเบียนได้สอบถามคู่กรณีได้ความว่ารับเงินเรียบร้อยแล้ว เป็นการสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ที่ว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข 3 เป็นหนี้เงินกู้โดยจำเลยรับเป็นผู้กู้โจทก์จริงที่นายสุนทร

พิทยาการประชาสามีจำเลยเบิกความว่าได้ทักท้วงเจ้าหน้าที่ที่ดินเรื่องสัญญาจำนองไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะจำนองเป็นประกันหนี้ของนายวีระ แต่เจ้าหน้าที่ที่ดินบอกว่าหากจะเปลี่ยนก็ต้องทำสัญญาใหม่เสียค่าธรรมเนียมใหม่ โจทก์จำเลยเห็นว่า เป็นการยุ่งยากและใกล้เคียงหมดเวลาปฏิบัติราชการแล้วจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญานั้น ก็เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ และขัดต่อเหตุผล เพราะนายสุนทรเบิกความตอบทนายโจทก์ถามค้านว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ที่ดินพิมพ์ข้อความในสัญญาจำนองเสร็จแล้ว โจทก์ จำเลย นายวีระ และนายสุนทรได้อ่านก่อนแล้ว ดังนั้นหากข้อความในสัญญาจำนองไม่ถูกต้องก่อนจะมีการจดทะเบียนก็น่าจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดินพิมพ์เสียใหม่ให้ถูกต้องซึ่งก็คงไม่เสียเวลามากนัก อีกประการหนึ่งข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 นี้ เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจะต้องสอบถามรายละเอียดจากโจทก์จำเลยก่อนที่จะพิมพ์ต่อไปเพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินน่าจะไม่รู้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าว จึงเป็นข้อสนับสนุนให้เห็นว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาที่จะทำสัญญาจำนองกันตามข้อความที่ปรากฏในหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 นี้จริง พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากโจทก์จำเลยและนายวีระทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว โจทก์จำเลยได้ตกลงกันใหม่เป็นว่าจำเลยรับว่าได้กู้ยืมเงินโจทก์ 293,813 บาท และจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 57087 พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 146 เป็นประกันหนี้ดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงทำสัญญาแปลงหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมายเลข 3 เป็นหนี้เงินกู้และจำนองที่ดินและบ้านเป็นประกันหนี้เงินกู้อย่างที่ปรากฏข้อความในหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 สัญญาจำนองเอกสารหมายเลข 4 จึงมีผลบังคับตามกฎหมาย ส่วนที่จำเลยอ้างว่านายวีระไม่เคยให้ความยินยอมนั้นจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ในปัญหาต่อไปที่ว่า โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบหรือไม่นั้น จำเลย
ฎีกาว่า หนังสือเอกสารหมาย จ.6 ไม่ใช่หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนอง เพราะโจทก์
ได้สละเจตนาจะบังคับจำนองโดยรับชำระหนี้จำนองรวม 130,000 บาท เห็นว่าแม้จะ
ได้ความว่าหลังจากที่โจทก์ให้ทนายความมีหนังสือเอกสารหมาย จ.6 ถึงจำเลยให้นำ
เงิน 293,813 บาท ไปชำระภายในกำหนด 15 วัน หากไม่ชำระตามกำหนดจะดำเนิน
คดีบังคับจำนองตามกฎหมายแล้ว โจทก์โดยทนายโจทก์จะได้รับชำระหนี้จากนาย
สุนทร 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 130,000 บาทตามหนังสือสัญญาชำระหนี้เอกสารหมาย
จ.8 ถึง จ.10 ก็ตาม หนังสือสัญญาชำระหนี้ดังกล่าวก็ได้มีข้อความสงวนสิทธิในการ
จะฟ้องบังคับจำนองหากจำเลยชำระหนี้จำนองไม่ครบเช่นนี้การที่โจทก์รับชำระหนี้
จำนองไว้บางส่วนตามหนังสือสัญญาชำระหนี้เอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.10 จึงยังไม่
ถือว่าโจทก์สละเจตนาที่จะบังคับจำนองกับจำเลยแต่อย่างใดหนังสือเอกสารหมาย
จ.6 ยังเป็นหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองอยู่โจทก์บอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบ
แล้ว ฎีกาของจำเลยในข้อนี้ก็ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาข้อสุดท้ายที่ว่า โจทก์มีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากจำเลยหรือไม่นั้น จำเลยฎีกา
ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยยเพราะสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.4 ระบุว่าไม่มี
ดอกเบี้ยย เห็นว่า แม้ในหนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.4 มีข้อความระบุว่าไม่มี
ดอกเบี้ยยก็ตามแต่หนังสือสัญญาจำนองเอกสารหมาย จ.4 นี้ก็เป็นทั้งสัญญากู้ยืมเงิน
และสัญญาจำนองดังนั้นข้อความที่ว่าไม่มีดอกเบี้ยยจึงหมายความว่าที่จำเลยกู้ยืมเงิน
โจทก์ 293,813 บาท นั้นไม่ต้องเสียดอกเบี้ยย และสัญญาจำนองก็ไม่ต้องรับผิดชอบใน
ดอกเบี้ยยตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เมื่อทนายโจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยชำระหนี้
293,813 บาท แก่โจทก์ภายในกำหนด 15 วันตามหนังสือเอกสารหมาย จ.6 ซึ่งครบ
กำหนดชำระในวันที่ 15 เมษายน 2528 และจำเลยมิได้ชำระตามกำหนดดังกล่าว
จำเลยย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดต้องเสียดอกเบี้ยยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา

ให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์นับถัดจากวันฟ้องนั้นเป็นผลดีแก่จำเลยแล้ว
ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>